

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4309/2534

ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
นางสาวอุไร แซ่โค้ว

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208, มาตรา 209, มาตรา 231, มาตรา 249, มาตรา 292 (2),  
มาตรา 294, มาตรา 296

เมื่อจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นจะสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างการไต่สวนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2) ก็ได้ และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งงดการบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้ก็ต่อเมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 294 แล้ว

จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ และมีคำขอท้ายอุทธรณ์ให้ศาลงดการบังคับคดีและแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ และ ป.วิ.พ. มาตรา 231 บัญญัติว่าการขอทุเลาการบังคับให้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ที่จำเลยมีคำขอมาในอุทธรณ์จึงไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้มีคำร้องขอทุเลาการบังคับที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไปในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

ปัญหาว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไปในราคาที่ต่ำเกินไป ทำให้จำเลยเสียหายนั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นอ้างในศาลชั้นต้น เพียงยกขึ้นอ้างใน

ชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ทั้งมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

---

ปัญหาว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไปในราคาที่ต่ำเกินไป ทำให้จำเลยเสียหายนั้น จำเลยมีได้ยกขึ้นอ้างในศาลชั้นต้น เพื่อยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ทั้งมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สุนพ กิรติยุติ-เสียง ตวีวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายสมพันธ์ พันธุสิริ  
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญพราหมณ์

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                    |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น |                             |
| ต้น                     | หมายเหตุ                    |